



PUTUSAN

Nomor: 701/Pid.B/2025/PN.Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap	: PITRI YASPINKA SANTITI;-----
Tempat lahir	: Tangerang;-----
Umur/Tanggal lahir	: 32 tahun / 6 April 1992;-----
Jenis kelamin	: Perempuan;-----
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia;-----
Tempat tinggal	: Kp. Peusar, RT.004 RW.001, Kel. Binong, Kec. Curug, Kab. Tangerang;-----
Agama	: Islam;-----
Pekerjaan	: Karyawan swasta;-----

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang;-----

Terdakwa didampingi oleh Bernat Siregar, S.H., M.H., dan Fransiskus Litoama, S.H., M.H., kesemuanya Penasihat Hukum dari Kantor Hukum **BERNAT SIREGAR & PARTNER**, beralamat di Perum Sari Bumi Indah Blok D.16 No.10, Kel. Binong, Kec. Curug, Kab. Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.48/SKH/Pid/V/2025, tertanggal 15 Mei 2025;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----
Setelah membaca;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 701/Pid.B/2025/PN.Tng tanggal 5 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 701/Pid.B/2025/PN.Tng tanggal 5 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **PITRI YASPINKA SANTITI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak



atau suruhannya tidak pergi dengan segera” sebagaimana melanggar Pasal 167 KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **PITRI YASPINKA SANTITI**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) bendel fotocopy leges SHM No. 06762, atas nama DIAH PUTRI WAHYU NINGSIH;-----
- 1 (satu) bendel fotocopy leges SHM No. 09881 atas nama DIAH PUTRI WAHYU NINGSIH;-----
- 1 (satu) bendel fotocopy leges SHM No. 10862 atas nama DIAH PUTRI WAHYU NINGSIH;-----
- 1 (satu) bendel fotocopy leges SHM No. 10863 atas nama DIAH PUTRI WAHYU NINGSIH;-----
- 1 (satu) bendel fotocopy leges SHM No. 10864 atas nama DIAH PUTRI WAHYU NINGSIH;-----
- 1 (satu) bendel fotocopy leges SHM No. 10873 atas nama DIAH PUTRI WAHYU NINGSIH;-----
- 1 (satu) bendel fotocopy leges SHM No. 11126 atas nama DIAH PUTRI WAHYU NINGSIH;-----
- 1 (satu) bendel fotocopy leges AJB No.556/Curug 1997, yang dikeluarkan PPATS Camat Curug;-----
- 3 (tiga) lembar fotocopy leges Surat Peringatan Pertama No. 231/AKN/XI/2022 tanggal 21 November 2022;-----
- 2 (dua) lembar somasi II, No. 257/AKN/XI/2022 tanggal 30 November 2022;-----

Terlampir dalam Berkas Perkara;-----

4. Menyatakan agar Terdakwa membayarkan biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa setelah membaca nota pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut:-----

- Terdakwa dengan saudara-saudaranya sudah mendiami tanah dan bangunan yang terletak di Kp. Peusar, RT.004 RW.001, Kel. Binong, Kec. Curug, Kab. Tangerang, Banten, jauh sebelum adanya jual beli antara (Alm) Abdul Hamid (orang tua Terdakwa) dengan (Alm) Samsul Arifin (orang tua Diah Putri Wahyu Ningsih), sehingga Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan



melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;---

- Bahwa orang yang menempati objek tersebut ada saudara-saudara Terdakwa yang bernama Ika Ulestiyowati, Suhandi Ganang Prasetya, Agil Gitnanto, dan Ponco Waliyanto, tetapi hanya Terdakwa didakwa di muka persidangan;-----
- Terdakwa juga mempertanyakan proses peralihan kepemilikan dari (Alm) Abdul Hamid kepada (Alm) Samsul Arifin melalui nama yang tercatat di sertifikat yaitu Diah Putri Wahyu Ningsih, dan Dessy Wahyu Ningsih sebagai saksi Pelapor tidak pernah membuktikan atau menunjukkan datanya;-----
- Penuntut Umum tidak dapat membuktikan Terdakwa telah memenuhi unsur sebagaimana yang didakwakan;-----
- Bahwa dalam proses persidangan perdata perkara nomor: 355/Pdt.G/2025/PN.Tng telah terjadi kesepakatan damai antara Terdakwa dengan Diah Putri Wahyu Ningsih, sehingga dibuatkan Perjanjian Kesepakatan Perdamaian tertanggal 13 Juli 2025;-----
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Diah Putri Wahyu Ningsih dan Dessy Wahyu Ningsih, dengan menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk melakukan pengosongan rumah yang terletak di Kp. Peusar, RT.004 RW.001, Kel. Binong, Kec. Curug, Kab. Tangerang, Banten, sebagaimana kuitansi pembayaran tertanggal 13 Juli 2025;-----

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana yang telah diajukan;-----

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan pertimbangan setelah pembuktian unsur dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara PDM-35/M.6.16/Eoh.2/11/2025 sebagai berikut:-----

-----Bahwa Terdakwa PITRI YASPINKA SANTITI, pada hari Senin tanggal 21 November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kp. Peusar RT. 004/001 Kelurahan Binong Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana "**memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan**

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor: 701/Pid.B/2025/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada tahun 2016 sampai dengan 2018 telah dilakukan Jual Beli terhadap 8 (delapan) bidang tanah yang terletak di Kp. Peusar RT. 004/001 Kelurahan Binong Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten milik Alm. Abdul Hamid (Ayah dari Terdakwa PITRI YASPINKA SANTITI) kepada Alm. Samsul Arifin (Ayah dari Saksi DIAH PUTRI WAHYU NINGSIH) sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) dengan rincian sebagai berikut:-----

1. Akta jual beli Nomor : 81/2016 tanggal 09 November 2016, Luas 38 M² yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuli Damayanti, S.H seharga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
2. Akta jual beli Nomor : 106/2016 tanggal 20 Desember 2016, Luas 223 M² yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuli Damayanti, S.H seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);-----
3. Akta jual beli Nomor : 878/Curug 2016 tanggal 03 November 2016, Luas 115 M² yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Rahyuni, S.Sos. M.Si seharga Rp. 39.330.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);-----
4. Akta jual beli Nomor : 879/Curug 2016 tanggal 03 November 2016, Luas 136 M² yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Rahyuni, S.Sos. M.Si seharga Rp. 54.672.000,- (lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);-----
5. Akta jual beli Nomor : 877/Curug 2016 tanggal 03 November 2016, Luas 30 M² yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Rahyuni, S.Sos. M.Si seharga Rp. 14.184.000,- (empat belas juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);-----
6. Akta jual beli Nomor : 876/Curug 2016 tanggal 03 November 2016, Luas 200 M² yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Rahyuni, S.Sos. M.Si seharga Rp.94.560.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);-----
7. Akta jual beli Nomor : 049/Curug 2017 tanggal 03 Februari 2017, Luas 145 M² yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Rahyuni, S.Sos. M.Si seharga Rp. 68.875.000,- (enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);--
8. Akta jual beli nomor 553/Curug 2018 tanggal 04 Seotember 2018, luas 54 M² yang saat ini dalam tahap peningkatan menjadi sertifikat hak milik di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuli Damayanti, S.H.;-----

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor: 701/Pid.B/2025/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan catatan bahwa keseluruhan Akta Jual Beli ditanda-tangani oleh Alm. Abdul Hamid (Ayah dari Terdakwa PITRI YASPINKA SANTITI) sebagai Pihak Penjual serta Saksi DIAH PUTRI WAHYU NINGSIH sebagai Pihak Pembeli namun dikarenakan saat itu masih berusia dibawah 18 (delapan belas tahun) Maka terhadap seluruh Akta Jual Beli dilakukan QQ (*Qualitate Qua*) atas nama Alm. Samsul Arifin (Ayah dari Saksi DIAH PUTRI WAHYU NINGSIH);-----

- Bahwa njutnya terhadap 8 (delapan) Akta Jual Beli Tanah tersebut Alm. Samsul Arifin (Ayah dari Saksi DIAH PUTRI WAHYU NINGSIH) melakukan balik nama dan menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Saksi Diah Putri Wahyu Ningsih dengan rincian sertifikat sebagai berikut:-----

No.	Nomor SHM	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Kantor Badan Pertanahan	Luas	Atas Nama
1	06762	26 Oktober 2016	Kab. Tangerang	38 M ²	DIAH PUTRI WAHYU NINGSIH
2	09881	26 Oktober 2016	Kab. Tangerang	223 M ²	DIAH PUTRI WAHYU NINGSIH
3	10862	08 November 2017	Kab. Tangerang	115 M ²	DIAH PUTRI WAHYU NINGSIH
4	10863	08 November 2017	Kab. Tangerang	136 M ²	DIAH PUTRI WAHYU NINGSIH
5	10864	08 November 2017	Kab. Tangerang	30 M ²	DIAH PUTRI WAHYU NINGSIH
6	10873	13 November 2017	Kab. Tangerang	200 M ²	DIAH PUTRI WAHYU NINGSIH
7	11126	28 Agustus 2018	Kab. Tangerang	145 M ²	DIAH PUTRI WAHYU NINGSIH
8	AJB No. 553/Curug 2018	04 September 2018	PPATS Camat curug	54 M ²	Dalam proses peningkatan status menjadi Sertifikat Hak Milik.

- Bahwa pada tahun 2020, Saksi Diah Putri Wahyu Ningsih ingin menempati tanah dan bangunan yang berada di Kp. Peusar RT. 004/001 Kelurahan Binong Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang dimilikinya namun diatas Tanah tersebut terdapat Terdakwa Pitri Yaspinka Santiti yang telah menempati dan tinggal tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Diah Putri Wahyu Ningsih yang mana diatas tanah yang terletak di Kp. Peusar RT. 004/001

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor: 701/Pid.B/2025/PN.Tng



Kelurahan Binong Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten tersebut terdapat bangunan berupa 1 (satu) buah outlet atau kios yang digunakan berjualan perabotan rumah tangga yang dikelola oleh Saksi Ika Ulestiyowati, 3 (tiga) unit bangunan rumah yang ditempati oleh Terdakwa Pitri Yaspinka Santiti, Saksi Ika Ulestiyowati, dan sdr. Ponco Walianto, serta 1 (satu) unit gudang yang digunakan oleh Saksi Ika Ulestiyowati dan Saksi Agil Fitnanto Bin Abdul Hamid dengan alasan bahwa Terdakwa masih merasa bahwa tanah dan bangunan tersebut masih milik Almarhum Bapaknya dan masih terdapat permasalahan saat peralihan hak atas tanah dan bangunan tersebut;-----

- Bahwa pada tanggal 21 November 2022, Saksi Diah Putri Wahyu Ningsih meminta tolong kakaknya yaitu Saksi Dessy Wahyuningsih untuk membantu menyelesaikan permasalahan atas tanah milik Saksi Diah Putri Wahyu Ningsih yang dikuasai oleh Terdakwa sehingga Saksi Dessy Wahyuningsih dengan bantuan AKN Brawijaya Law Firm mengirimkan surat somasi kepada Terdakwa Pitri Yaspinka Santiti. Adapun pokok dari surat somasi tersebut berisi permintaan pembayaran kewajiban Terdakwa Pitri Yaspinka Santiti ku ahli waris serta permintaan pengosongan tanah dan bangunan di Kp. Peusar, Curug, Kab. Tangerang. Namun, dikarenakan tidak ada balasan atau itikad apapun dari Terdakwa, maka pada tanggal 30 November 2022 Saksi Dessy Wahyuningsih melalui AKN Brawijaya Law Firm pada Tanggal 30 November 2022 kembali mengirimkan Surat Somasi II dengan permintaan pengosongan tanah dan bangunan. Bahwa setelah Terdakwa menerima kedua surat somasi, hingga kini Terdakwa tetap tidak mau mengosongkan tanah dan bangunan tersebut;-----
- Bahwa berdasarkan Keterangan Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Tangerang, Randyasta Adipratama, S.H. menyatakan bahwa terhadap SHM No. 06762, 09881, 10862, 10863, 10864, 10873, 11126 terdaftar atas nama DIAH PUTRI WAHYU NINGSIH dan Surat Ukur Nomor 1223,1224,1225,1225, dan 1453 atas nama DIAH PUTRI WAHYU NINGSIH terhadap Seluruh Hak Milik dimaksud tidak terdapat adanya catatan gugatan dan tidak terdapat adanya catatan blokir seluruhnya atas nama pemegang hak DIAH PUTRI WAHYU NINGSIH;-----
- Bahwa berdasarkan Keterangan Koordinator Substansi Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Tangerang, Saksi Rusadi Slametiyanto Bin Sanyoto menyatakan bahwa terhadap SHM No. 06762, 09881, 10862, 10863, 10864, 10873, 11126 terdaftar atas nama DIAH PUTRI WAHYU NINGSIH dan berdasarkan Surat Ukur yang



terdapat secara Ploting (Pemetaan) telah sesuai dengan Sertifikat yang dimiliki oleh Saksi Dessy Wahyuningsih ku Pelapor;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Pidana, Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H., CPCLE.CPA, Perbuatan Terdakwa Pitri Yaspinka Santiti yang dengan sengaja tetap menempati dan menguasai objek tanah dan bangunan tersebut tanpa bukti dan dasar kepemilikan yang dapat dibenarkan secara hukum, Ahli berpendapat bahwa perbuatan yang demikian merupakan kualifikasi dari bentuk melawan hukum sehingga unsur dalam pasal ini menurut pendapat hukum ahli terpenuhi dan dapat dibuktikan demi hukum;-----
- Bahwa atas Perbuatan Terdakwa, Saksi Dessy Wahyuningsih dan saksi Diah Putri Wahyu Ningsih mengalami kerugian berupa tidak dapat menempati dan memanfaatkan objek lahan pada Kp. Peusar RT. 004/001 Kelurahan Binong Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten yang secara legalitas merupakan miliknya;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi/keberatan dan telah diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela No.701/Pid.B/2025/PN.Tng tertanggal 10 Juni 2025, yang pada pokoknya: Menyatakan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa ditolak untuk seluruhnya dan memerintahkan proses pemeriksaan perkara dilanjutkan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:-----

1. Saksi **DESSY WAHYU NINGSIH**, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
 - Bahwa saksi membenarkan BAP Kepolisian;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan keluarganya dari saksi Weny Novita Sari yang bekerja di kantor ayah saksi yaitu (Alm) Samsul Arifin dan saksi Weny Novita Sari juga orang kepercayaan keluarga saksi baik dalam hal keluarga maupun pekerjaan;-----
 - Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Kp. Peusar, RT.004 RW.001, Kel. Binong, Kec. Curug, Kab. Tangerang, sudah dijual oleh (Alm) Abdul Hamid kepada (Alm) Samsul Arifin sewaktu hidupnya;-----
 - Bahwa terkait tanah dan bangunan tersebut adalah milik saksi Diah Putri Wahyu Ningsih selaku ahli waris dari (Alm) Samsul Arifin, karena berdasarkan Akta Jual Beli dan telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diah Putri Wahyu Ningsih yang kesemua proses peralihan hak dan jual beli diurus oleh orang tua saksi pada saat masih hidup;-----

- Bahwa tanah dan bangunan tersebut dijual oleh (Alm) Abdul Hamid kepada (Alm) Samsul Arifin, tetapi masih ditempati oleh Terdakwa dan juga keluarganya;-----
- Bahwa Terdakwa merupakan ahli waris dari (Alm) Abdul Hamid;-----
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut dijual oleh (Alm) Abdul Hamid kepada (Alm) Samsul Arifin karna (Alm) Abdul Hamid mempunyai hutang kepada (Alm) Samsul Arifin dan juga hutang dengan pihak lain, sehingga (Alm) Samsul Arifin membantu membeli tanah dan bangunan milik (Alm) Abdul Hamid senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk melunasi hutang-hutangnya;-----
- Bahwa saksi beserta keluarga pernah menawarkan rumah untuk tempat tinggal Terdakwa dan yang untuk kompensasi supaya Terdakwa keluar dari rumah yang terletak di Kp. Peusar, RT.004 RW.001, Kel. Binong, Kec. Curug, Kab. Tangerang, tetapi Terdakwa tidak mau, sehingga saksi dan keluarga melakukan somasi kepada Terdakwa;-----
- Bahwa semua surat dan sertifikat diurus oleh Notaris dan juga dibantu dengan staf-staf kantor dan saksi Weny Novita Sari;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;-----

2. Saksi **DAH PUTRI WAHYU NINGSIH**, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa saksi membenarkan BAP Kepolisian;-----
- Bahwa saksi Dessy Perti Wahyu adalah kakak kandung saksi dan sama-sama merupakan ahli waris dari (Alm) Samsul Arifin;-----
- Bahwa Terdakwa merupakan ahli waris dari (Alm) Abdul Hamid;-----
- Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Kp. Peusar, RT.004 RW.001, Kel. Binong, Kec. Curug, Kab. Tangerang, sudah dijual oleh (Alm) Abdul Hamid kepada (Alm) Samsul Arifin sewaktu hidupnya, akan tetapi rumah tersebut masih ditempati oleh Terdakwa dengan keluarganya;-----
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut milik (Alm) Abdul Hamid selaku orang tua dari Terdakwa sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 sudah beralih hak kepemilikannya kepada orang tua saksi yaitu (Alm) Samsul Arifin dan dibuatkan atas nama Diah Putri Wahyu Ningsih berdasarkan Akta Jual Beli, kemudian telah terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Diah Putri Wahyu Ningsih;-----



- Bahwa sejak lama Terdakwa berada di tempat tersebut, saksi tidak tahu karena semua proses peralihan hak dan jual beli diurus oleh orang tua saksi saat masih hidup;-----
- Bahwa saksi diberitahu oleh ayah saksi bahwa saksi memiliki tanah dan bangunan yang berlokasi di Kp. Peusar, RT.004 RW.001, Kel. Binong, Kec. Curug, Kab. Tangerang, dan setelah ayah saksi meninggal dunia pada bulan Juli 2021 maka kakak saksi melakukan pengecekan lokasi tanah dan bangunan tersebut ternyata masih ditempati oleh Terdakwa dan beberapa keluarganya;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi meminta kakak saksi yaitu saksi Dessy Wahyu Ningsih untuk melakukan upaya-upaya agar mendapatkan hak saksi atas tanah dan bangunan tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;-----

3. Saksi WENY NOVITA SARI, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa saksi membenarkan BAP Kepolisian;-----
- Bahwa saksi bekerja di Perusahaan (Alm) Samsul Arifin dari tahun 2008 sebagai staf ahlinya dan saksi adalah orang kepercayaan (Alm) Samsul Arifin karna hubungan saksi dan (Alm) Samsul Arifin masih keluarga, serta saksi juga kenal dengan seluruh anggota keluarga (Alm) Samsul Arifin;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa sering ke kantor dan saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 serta (Alm) Abdul Hamid sering datang ke kantor untuk meminjam dana yang saksi ketahui sekitar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah), namun angka pastinya saksi tidak ingat;-----
- Bahwa (Alm) Abdul Hamid sering meminjam dana, karena beliau punya bisnis karpet sehingga butuh uang tunai cepat, sehingga meminjam ke (Alm) Samsul Arifin;-----
- Bahwa setelah (Alm) Abdul Hamid meminjam uang, kemudian datang kembali ke (Alm) Samsul Arifin untuk meminjam uang lagi, karena menurut keterangan (Alm) Abdul Hamid sudah banyak hutang dimana-mana dan banyak keperluan usaha;-----
- Bahwa (Alm) Abdul Hamid menawarkan tanah dan bangunan untuk dijual yang terletak di Kp. Peusar, RT.004 RW.001, Kel. Binong, Kec. Curug, Kab. Tangerang, seharga Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan luas tanah sekitar kurang lebih 900 m² (sembilan ratus meter persegi);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa (Alm) Samsul Arifin membeli tanah dan bangunan tersebut seharga Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan bukti kuitansi dan dokumen-dokumen jual beli lainnya;-----
- Bahwa uang Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tersebut ada beberapa kali penyerahan tetapi saksi tidak ingat berapa kali penyerahan dan nilai Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sudah termasuk hutang (Alm) Abdul Hamid dan hutang-hutang lainnya yang dibantu pembayarannya dengan saksi, kemudian terdapat sisa dari Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tersebut kurang lebih sekitar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan langsung diberikan kepada (Alm) Abdul Hamid;-----
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut dibeli pada tahun 2016 dan tidak pernah di tempati oleh saksi Dessy Wahyu Ningsih maupun saksi Diah Putri Wahyu Ningsih;-----
- Bahwa pada saat (Alm) Samsul Arifin masih hidup pernah mengatakan bahwa biarkan saja yang menempati keluarga (Alm) Abdul Hamid, tetapi jika sudah mau digunakan silahkan carikan tempat tinggal untuk keluarga (Alm) Abdul Hamid;-----
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut dibeli oleh (Alm) Samsul Arifin dari (Alm) Abdul Hamid dengan membiarkan keluarga (Alm) Abdul Hamid masih menguasai karna memang ada hubungan baik, tetapi saat ini ahli waris dari (Alm) Samsul Arifin ingin menggunakannya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;-----

4. Saksi **ANHAR QURNI, S.IP.**, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa saksi membenarkan BAP Kepolisian;-----
- Bahwa saksi bekerja dan bertugas di Kecamatan Curug sebagai Pengadministrasi Pemerintahan sejak tanggal 5 Mei 2023 hingga saat ini;
- Bahwa terkait buku tanah Buku Tanah Hak Milik Nomor: 09881, 06762, 10862, 10863, 10864, 10873, dan 11126 semuanya terdaftar atas nama Diah Putri Wahyu Ningsih;-----
- Bahwa terkait sertifikat tanah dan surat jual beli asli sudah dipegang oleh yang bersangkutan yaitu saksi Diah Putri Wahyu Ningsih langsung;-----
- Bahwa di dalam buku tanah ini nama pemegang hak (Alm) Abdul Hamid, namun sudah dicoret dan peralihan sudah ada di buku pengecekan sertifikat terakhir atas nama Diah Putri Wahyu Ningsih yang dasarnya jual beli AJB nomor 106/2016 tanggal 20 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuli Damayanti, S.H.;---

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor: 701/Pid.B/2025/PN.Tng



- Bahwa buku ini arsip dikantor BPN, dan untuk sertifikatnya ada di pemegang hak;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;-----

5. Saksi **RUSADI SLAMET YANTO, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa saksi membenarkan BAP Kepolisian;-----
- Bahwa saksi merupakan Staf Pemerintahan di PPAT Curug;-----
- Bahwa saksi menunjukkan dokumen AJB yang ada di PPAT Curug dan dokumen AJB yang terlampir sebagai berikut:-----

1. Akta Jual Beli Nomor: 81/2016 tanggal 09 November 2016, luas 38 m² yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuli Damayanti, S.H., seharga Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);-----
2. Akta Jual Beli Nomor: 106/2016 tanggal 20 Desember 2016, luas 223 m² yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuli Damayanti, S.H., seharga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);-----
3. Akta Jual Beli Nomor: 878/Curug 2016 tanggal 03 November 2016, luas 115 m² yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Rahyuni, S.Sos. M.Si., seharga Rp.39.330.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);-----
4. Akta Jual Beli Nomor: 879/Curug 2016 tanggal 03 November 2016, luas 136 m² yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Rahyuni, S.Sos. M.Si., seharga Rp.54.672.000,- (lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);-----
5. Akta Jual Beli Nomor: 877/Curug 2016 tanggal 03 November 2016, luas 30 m² yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Rahyuni, S.Sos. M.Si., seharga Rp.14.184.000,- (empat belas juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);-----
6. Akta Jual Beli Nomor: 876/Curug 2016 tanggal 03 November 2016, luas 200 m² yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Rahyuni, S.Sos. M.Si., seharga Rp.94.560.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);-----
7. Akta Jual Beli Nomor: 049/Curug 2017 tanggal 03 Februari 2017, luas 145 m² yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Rahyuni, S.Sos. M.Si., seharga Rp.68.875.000,- (enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);



8. Akta Jual Beli Nomor: 553/Curug 2018 tanggal 04 September 2018, luas 54 m² yang saat ini dalam tahap peningkatan menjadi sertifikat hak milik di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuli Damayanti, S.H.;-----

Didalam dokumen Bapak (Alm) Abdul Hamid sebagai penjual atau pihak pertama, kemudian (Alm) Samsul Arifin sebagai pembeli atau pihak kedua;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan keterangan Ahli **DR. DWI SENO WINAJARKO, S.H., M.H.**, yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan di persidangan sebagai berikut:-----

1. Saksi **ANDRE PARTOGI SINAGA**, setelah berjanji menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengetahui pemasalahan ini dari tahun 2017, kemudian saksi diminta tolong oleh Terdakwa terkait hutang piutang antara (Alm) Samsul Arifin dan (Alm) Abdul Hamid;-----
- Bahwa pada tahun 2017 saksi kerja di Bank dan Terdakwa bertanya “apakah pada saat minjam meminjam ada perjanjian nya?” dan saat itulah saksi menemani Terdakwa ke kantor (Alm) Samsul Arifin yg berada di Citra dan ketemu dengan Sdr. Sulastri (selaku Staf (Alm) Samsul Arifin), kemudian di pertemuan pertama saksi dan Terdakwa meminta surat perjanjian hutang piutang antara (Alm) Samsul Arifin dan (Alm) Abdul Hamid, namun tidak dikasih oleh Sdr. Sulastri;-----
- Bahwa kemudian saksi datang kembali ke kantor (Alm) Samsul Arifin dan bertemu dengan saksi Weny Novita Sari, saksi meminta sertipikatnya yang ternyata sudah dibalik nama menjadi nama anak dari (Alm) Samsul Arifin, serta saksi Weny Novita Sari mengatakan “untuk sertipikat tidak bisa di takeover”, selanjutnya saksi juga sempat untuk scan sertipikat tersebut;-----
- Bahwa saksi sempat berbicara dengan Sdr. Sri Lestari dan ditunjukkan tabel angsuran dengan rincian hutang Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) (Alm) Abdul Hamid kepada (Alm) Samsul Arifin;-----
- Bahwa saksi masih melihat pada saat itu hanya ada hutang piutang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan saksi hanya mengetahui sebatas jual beli;-----
- Bahwa niat saksi hanya ingin membantu Terdakwa dengan takeover pinjaman itu;-----

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor: 701/Pid.B/2025/PN.Tng



- Bahwa pada bulan Oktober 2016 Terdakwa sudah tinggal disana dan tidak pernah pindah, karena saksi awalnya tidak tau tanah itu milik (Alm) Samsul Arifin, sebab yang saksi tau tanah itu milik keluarga Terdakwa;---
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pernah disomasi terkait hutang piutang dan permintaan somasi untuk penyelesaian hutang;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa **PITRI YASPINKA SANTITI** di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa tanah dan bangunan di Kp. Peusar RT. 004 RW.001, Kel. Binong, Kec. Curug, Kab. Tangerang sudah dijual oleh orang tua saksi (Alm) Abdul Hamid pada saat masih hidup;---
- Bahwa saksi belum pernah secara langsung berkomunikasi dengan saksi Dessy Wahyu Ningsih maupun saksi Diah Putri Wahyu Ningsih, namun untuk saksi Weny Novita Sari sudah pernah memberikan peringatan langsung secara lisan kepada Terdakwa dan keluarga Terdakwa untuk mengosongkan tanah dan bangunan tersebut serta pernah juga dikirimkan surat somasi bahkan sampai dipasang plang juga CCTV dan banyak penjaga yang jaga di depan rumah di Kp. Peusar, RT.004 RW.001, Kel. Binong, Kec. Curug, Kab. Tangerang;-----
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut saat ini ditempati oleh Terdakwa, kakak Terdakwa yang bernama Ika Ulestiyowati berikut anaknya Tasya berusia 11 tahun, Lutfi berusia 8 tahun, Kalya berusia 5 tahun, dan Keano berusia 2 tahun, adik-adik Terdakwa yang bernama Agil Fitnanto, Ponco Walianto, dan Imam;-----
- Bahwa yang saksi ketahui hanya ada hutang piutang antara orang tua saksi (Alm) Abdul Hamid dengan (Alm) Samsul Arifin;-----
- Bahwa Terdakwa masih merasa bahwa terkait hal ini masih ada permasalahan hutang piutang bukan persoalan jual beli, sehingga Terdakwa masih bersikukuh untuk bisa mendapatkan tanah dan bangunan tersebut;-----
- Bahwa saksi Dessy Wahyu Ningsih menawarkan untuk pindah ke rumah lain yang jaraknya jauh dari Kp. Peusar, RT.004 RW.001, Kel. Binong, Kec. Curug, Kab. Tangerang dan Terdakwa meminta uang juga yang dirasa oleh saksi Dessy Wahyu Ningsih terlalu besar, sehingga tidak bisa disetujui oleh ahli waris dari (Alm) Samsul Arifin;-----
- Bahwa Terdakwa juga pernah bertanya kepada saksi Weny Novita Sari terkait tanah dan bangunan tersebut, jika ingin dijual dengan harga berapa maka Terdakwa ingin coba menjual juga dengan harga tinggi dan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor: 701/Pid.B/2025/PN.Tng



mencari pelanggan sendiri, namun hingga saat ini memang belum berhasil;-----

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak tahu bagaimana proses peralihan kepemilikan tanah dan bangunan tersebut yang beralih kepemilikannya menjadi milik saksi Diah Putri Wahyu Ningsih;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bendel fotocopy leges SHM No. 06762, atas nama DIAH PUTRI WAHYU NINGSIH, 1 (satu) bendel fotocopy leges SHM No. 09881 atas nama DIAH PUTRI WAHYU NINGSIH, 1 (satu) bendel fotocopy leges SHM No. 10862 atas nama DIAH PUTRI WAHYU NINGSIH, 1 (satu) bendel fotocopy leges SHM No. 10863 atas nama DIAH PUTRI WAHYU NINGSIH, 1 (satu) bendel fotocopy leges SHM No. 10864 atas nama DIAH PUTRI WAHYU NINGSIH, 1 (satu) bendel fotocopy leges SHM No. 10873 atas nama DIAH PUTRI WAHYU NINGSIH, 1 (satu) bendel fotocopy leges SHM No. 11126 atas nama DIAH PUTRI WAHYU NINGSIH, 1 (satu) bendel fotocopy leges AJB No.556/Curug 1997, yang dikeluarkan PPATS Camat Curug, 3 (tiga) lembar fotocopy leges Surat Peringatan Pertama No. 231/AKN/XI/2022 tanggal 21 November 2022, dan 2 (dua) lembar somasi II, No. 257/AKN/XI/2022 tanggal 30 November 2022, dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta melihat barang bukti dalam perkara *a quo* dihubungkan satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim menetapkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi Dessy Purti Wahyu dan saksi Diah Putri Wahyu Ningsih sama-sama merupakan ahli waris dari (Alm) Samsul Arifin;-----
- Bahwa Terdakwa merupakan ahli waris dari (Alm) Abdul Hamid;-----
- Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Kp. Peusar, RT.004 RW.001, Kel. Binong, Kec. Curug, Kab. Tangerang, sudah dijual oleh (Alm) Abdul Hamid kepada (Alm) Samsul Arifin sewaktu hidupnya, akan tetapi rumah tersebut masih ditempati oleh Terdakwa dengan keluarganya;-----
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut milik (Alm) Abdul Hamid selaku orang tua dari Terdakwa sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 sudah beralih hak kepemilikannya kepada orang tua saksi yaitu (Alm) Samsul Arifin dan dibuatkan atas nama Diah Putri Wahyu Ningsih berdasarkan Akta Jual Beli, kemudian telah terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Diah Putri Wahyu Ningsih;-----
- Bahwa keseluruhan proses peralihan jual beli tanah dan bangun tersebut diurus oleh (Alm) Samsul Arifin semasa hidupnya sebagaimana:-----
 1. Akta Jual Beli Nomor: 81/2016 tanggal 09 November 2016, luas 38 m² yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuli

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor: 701/Pid.B/2025/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damayanti, S.H., seharga Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);-----

2. Akta Jual Beli Nomor: 106/2016 tanggal 20 Desember 2016, luas 223 m² yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuli Damayanti, S.H., seharga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);-----
 3. Akta Jual Beli Nomor: 878/Curug 2016 tanggal 03 November 2016, luas 115 m² yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Rahyuni, S.Sos. M.Si., seharga Rp.39.330.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);-----
 4. Akta Jual Beli Nomor: 879/Curug 2016 tanggal 03 November 2016, luas 136 m² yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Rahyuni, S.Sos. M.Si., seharga Rp.54.672.000,- (lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);-----
 5. Akta Jual Beli Nomor: 877/Curug 2016 tanggal 03 November 2016, luas 30 m² yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Rahyuni, S.Sos. M.Si., seharga Rp.14.184.000,- (empat belas juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);-----
 6. Akta Jual Beli Nomor: 876/Curug 2016 tanggal 03 November 2016, luas 200 m² yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Rahyuni, S.Sos. M.Si., seharga Rp.94.560.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);-----
 7. Akta Jual Beli Nomor: 049/Curug 2017 tanggal 03 Februari 2017, luas 145 m² yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Rahyuni, S.Sos. M.Si., seharga Rp.68.875.000,- (enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 8. Akta Jual Beli Nomor: 553/Curug 2018 tanggal 04 September 2018, luas 54 m² yang saat ini dalam tahap peningkatan menjadi sertifikat hak milik di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuli Damayanti, S.H.;-----
- Bahwa terhadap dokumen peralihan tersebut terbitlah dokumen kepemilikan sebagai berikut:-----
1. SHM No. 06762, atas nama DIAH PUTRI WAHYU NINGSIH;-----
 2. SHM No. 09881 atas nama DIAH PUTRI WAHYU NINGSIH;-----
 3. 1 (satu) bendel fotocopy leges SHM No. 10862 atas nama DIAH PUTRI WAHYU NINGSIH;-----
 4. SHM No. 10863 atas nama DIAH PUTRI WAHYU NINGSIH;-----
 5. SHM No. 10864 atas nama DIAH PUTRI WAHYU NINGSIH;-----
 6. SHM No. 10873 atas nama DIAH PUTRI WAHYU NINGSIH;-----
 7. SHM No. 11126 atas nama DIAH PUTRI WAHYU NINGSIH;-----

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor: 701/Pid.B/2025/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. AJB No.556/Curug 1997, yang dikeluarkan PPATS Camat Curug (dalam proses peningkatan status menjadi Sertipikat Hak Milik);-----

- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa dan keluarga berada di tempat tersebut;-----
- Bahwa telah dilakukan upaya somasi dan negoisasi berupa penggantian rumah tinggal dan uang ganti rugi kepada Terdakwa;-----
- Bahwa seiring berjalannya perkara pidana ini, telah terjadi perdamaian antara saksi Diah Putri Wahyu Ningsih dengan Terdakwa, dimana pihak saksi Diah Putri Wahyu Ningsih telah memberikan uang pindah kepada pihak Terdakwa, sedangkan Terdakwa beritikad baik memberikan/mengosongkan tanah dan bangunan yang terletak di Kp. Peusar, RT.004 RW.001, Kel. Binong, Kec. Curug, Kab. Tangerang, serta menyerahkannya kepada saksi Diah Putri Wahyu Ningsih;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mencocokkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan tersebut terhadap unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal yaitu Pasal 167 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:----

1. Unsur **"barang siapa"**;-----
2. Unsur **"memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera"**;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad 1. Unsur **"barang siapa"**;-----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah menunjuk kepada subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **PITRI YASPINKA SANTITI** dimana pada awal persidangan Terdakwa telah mengakui dan menerangkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan, Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;-----

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor: 701/Pid.B/2025/PN.Tng



Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, serta Penasihat Hukum, sehingga dengan demikian, Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rokhannya, maka dengan demikian sudah tepatlah Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa di persidangan dengan tetap menghormati asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption Of Innocent*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur pertama dakwaan Penuntut Umum telah terbukti atas diri Terdakwa;-----

Ad 2. Unsur **“memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera”**;-----

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini berbentuk unsur alternatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur terbukti maka unsur kedua ini harus dinyatakan terbukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi Dessy Perti Wahyu dan saksi Diah Putri Wahyu Ningsih sama-sama merupakan ahli waris dari (Alm) Samsul Arifin, sedangkan Terdakwa merupakan ahli waris dari (Alm) Abdul Hamid;-----

Menimbang, bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Kp. Peusar, RT.004 RW.001, Kel. Binong, Kec. Curug, Kab. Tangerang, sudah dijual oleh (Alm) Abdul Hamid kepada (Alm) Samsul Arifin sewaktu hidupnya, akan tetapi rumah tersebut masih ditempati oleh Terdakwa dengan keluarganya;-----

Menimbang, bahwa tanah dan bangunan tersebut milik (Alm) Abdul Hamid selaku orang tua dari Terdakwa sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 sudah beralih hak kepemilikannya kepada orang tua saksi yaitu (Alm) Samsul Arifin dan dibuatkan atas nama Diah Putri Wahyu Ningsih berdasarkan Akta Jual Beli, kemudian telah terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Diah Putri Wahyu Ningsih;-----

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa dan keluarga berada di tempat tersebut;-----

Menimbang bahwa telah dilakukan upaya somasi dan negosiasi berupa penggantian rumah tinggal dan uang ganti rugi kepada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak mau keluar untuk mengosongkan tanah dan bangunan yang terletak di Kp. Peusar, RT.004 RW.001, Kel. Binong, Kec. Curug, Kab. Tangerang, yang secara nyata telah beralih kepemilikan menjadi milik saksi Diah Putri Wahyu Ningsih dan telah dilakukan peringatan berupa somasi kepada Terdakwa untuk mengosongkan tanah dan bangunan tersebut adalah perbuatan masuk ke pekarangan orang



lain dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera, dengan demikian terbuktilah unsur ini;-----

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan terbukti serta Terdakwa pun harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana masuk ke pekarangan orang lain dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi pemaaf atau pembenar atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

1. Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Diah Putri Wahyu Ningsih;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

1. Terdakwa terus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;-----
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----
3. Terdakwa belum pernah dihukum;-----
4. Terdakwa dan saksi Diah Putri Wahyu Ningsih telah berdamai;-----

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum karena tujuan pemidanaan tidak hanya semata memberikan balasan terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih kepada memberikan pelajaran atau pembinaan, dan efek jera bagi Terdakwa supaya lebih berhati-hati dalam bertindak agar tidak merugikan orang lain, dengan demikian menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan juga memperhatikan fakta bahwa Terdakwa dan saksi Diah Putri Wahyu Ningsih telah berdamai dan bersedia mengosongkan tanah dan bangunan yang terletak di Kp. Peusar, RT.004 RW.001, Kel. Binong, Kec. Curug, Kab. Tangerang, dalam penguasaan saksi Diah Putri Wahyu Ningsih, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat sesuai rasa keadilan sebagaimana dalam Pasal 14a ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap nota pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dianggap telah dipertimbangkan melalui amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bendel fotocopy leges SHM No. 06762, atas nama DIAH PUTRI WAHYU NINGSIH, 1 (satu) bendel fotocopy leges SHM No. 09881 atas nama DIAH PUTRI WAHYU NINGSIH, 1 (satu) bendel fotocopy leges SHM No. 10862 atas nama DIAH PUTRI WAHYU NINGSIH, 1 (satu) bendel fotocopy leges SHM No. 10863 atas nama DIAH

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor: 701/Pid.B/2025/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI WAHYU NINGSIH, 1 (satu) bendel fotocopy leges SHM No. 10864 atas nama DIAH PUTRI WAHYU NINGSIH, 1 (satu) bendel fotocopy leges SHM No. 10873 atas nama DIAH PUTRI WAHYU NINGSIH, 1 (satu) bendel fotocopy leges SHM No. 11126 atas nama DIAH PUTRI WAHYU NINGSIH, 1 (satu) bendel fotocopy leges AJB No.556/Curug 1997, yang dikeluarkan PPATS Camat Curug, 3 (tiga) lembar fotocopy leges Surat Peringatan Pertama No. 231/AKN/XI/2022 tanggal 21 November 2022, dan 2 (dua) lembar somasi II, No. 257/AKN/XI/2022 tanggal 30 November 2022, **untuk kelengkapan berkas perkara, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;-**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka dengan sendirinya harus dihukum membayar biaya perkara (vide Pasal 222 ayat (1) KUHP);-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa tidak dilakukan penahanan (vide Pasal 23 ayat (1) KUHP);-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 167 ayat (1) KUHP, serta ketentuan hukum pidana lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PITRI YASPINKA SANTITI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**masuk ke pekarangan orang lain dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PITRI YASPINKA SANTITI** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama : **2 (dua) bulan**;-----
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah dalam Putusan Hakim karena Terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 4 (empat) bulan;-----
4. Memerintahkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) bendel fotocopy leges SHM No. 06762, atas nama DIAH PUTRI WAHYU NINGSIH;-----
 - 1 (satu) bendel fotocopy leges SHM No. 09881 atas nama DIAH PUTRI WAHYU NINGSIH;-----
 - 1 (satu) bendel fotocopy leges SHM No. 10862 atas nama DIAH PUTRI WAHYU NINGSIH;-----
 - 1 (satu) bendel fotocopy leges SHM No. 10863 atas nama DIAH PUTRI WAHYU NINGSIH;-----
 - 1 (satu) bendel fotocopy leges SHM No. 10864 atas nama DIAH PUTRI WAHYU NINGSIH;-----
 - 1 (satu) bendel fotocopy leges SHM No. 10873 atas nama DIAH PUTRI WAHYU NINGSIH;-----

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor: 701/Pid.B/2025/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotocopy leges SHM No. 11126 atas nama DIAH PUTRI WAHYU NINGSIH;-----
- 1 (satu) bendel fotocopy leges AJB No.556/Curug 1997, yang dikeluarkan PPATS Camat Curug;-----
- 3 (tiga) lembar fotocopy leges Surat Peringatan Pertama No. 231/AKN/XI/2022 tanggal 21 November 2022;-----
- 2 (dua) lembar somasi II, No. 257/AKN/XI/2022 tanggal 30 November 2022;-----

Terlampir dalam berkas perkara;-----

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus, pada hari Senin, 13 Oktober 2025, oleh **Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum.**, Hakim Ketua, **Lucky Rombot, S.H.**, dan **Mangapul Girsang, S.H.**, masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 20 Oktober 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Irwan Bayumi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh **Cindy Maharani Indira Bangsawan, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan, Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;-----

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Lucky Rombot, S.H.

Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum.

Mangapul Girsang, S.H.

Panitera Pengganti

Irwan Bayumi, S.H., M.H.